



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2026/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Haris Susanto bin Kuri, NIK 1506020604780001, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 007 RW 002, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi,, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 05 Januari 2026 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register nomor 6/Pdt.P/2026/PA.Sgt tanggal tersebut, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama **Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto**, NIK: 1506026310070002, Tempat dan Tanggal lahir, Kuala Tungkal, 23 Oktober 2007, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat, RT 007 RW 002, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; dengan calon suaminya yang bernama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama **Ahmat Albuni bin Sulaiman**, NIK: 1506041703020001, Tempat dan Tanggal Lahir Betara Kanan, 17 Maret 2002 Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat, RT 004, Kelurahan Betara Kanan, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh sebab itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

3. Bahwa istri Pemohon yang bernama **Rosdiana** yang merupakan Ibu kandung dari anak Pemohon (**Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto**) telah meninggal dunia yang disebabkan karena sakit sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian No. 1506-KM-03072023-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi tertanggal pada 03 Juli 2023;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan pacaran terlalu lama dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan serta sudah siap untuk menjadi suami dan Kepala Keluarga. Begitu pun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan Ibu Rumah Tangga dan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Guru Honor dengan penghasilan perbulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2026/PA.Sgt



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnyas berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **(Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto)** dengan calon suaminya yang bernama **(Ahmat Albuni bin Sulaiman)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto, calon suami anak Pemohon yang bernama Ahmat Albuni bin Sulaiman dan ayah kandungnya bernama Sulaiman, hadir datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan pihak keluarga terkait dalam perkara *a quo* tentang resiko perkawinan usia di bawah umur, seperti dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap dengan permohonannya dengan alasan karena pacaran terlalu lama;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto** yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto** mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh orang tuanya;
- Bahwa **Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto** masih berusia 18 tahun 3 bulan, status perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama **Ahmat Albuni bin Sulaiman**;
- Bahwa **Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto** ingin menikah dengan **Ahmat Albuni bin Sulaiman** karena pacaran terlalu lama;
- Bahwa **Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto** untuk segera menikah dengan **Ahmat Albuni bin Sulaiman**;
- Bahwa **Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh serta mengantar sekolah adiknya atas kemauannya sendiri;
- Bahwa **Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto** menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya;
Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Ahmat Albuni bin Sulaiman** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2026/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Ahmat Albuni bin Sulaiman** mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahan anaknya dengan dirinya;

- Bahwa **Ahmat Albuni bin Sulaiman** telah berusia 23 tahun, status jejak/duda, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;

Bahwa **Ahmat Albuni bin Sulaiman** ingin menikah dengan **Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto** karena pacaran terlalu lama;

- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Ahmat Albuni bin Sulaiman** untuk segera menikah dengan **Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto**;
- Bahwa **Ahmat Albuni bin Sulaiman** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

Bahwa **Ahmat Albuni bin Sulaiman** menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya;

- Bahwa **Ahmat Albuni bin Sulaiman** saat ini sudah bekerja sebagai Guru Honor dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon yaitu ayah calon suami anak Pemohon bernama **Sulaiman**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama **Ahmat Albuni bin Sulaiman** akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama **Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto**;
- Bahwa alasan **Ahmat Albuni bin Sulaiman** untuk segera menikah dengan **Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto** disebabkan pacaran terlalu lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Ahmat Albuni bin Sulaiman untuk menikah dengan Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa Ahmat Albuni bin Sulaiman berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai Guru Honor dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1506020604780001, atas nama Haris Susanto bin Kuri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 30 Desember 2025. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 150602631007002, atas nama Nur Kamilah Hafizah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 03 Juli 2023. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1506020503089332, atas nama kepala keluarga Haris Susanto bin Kuri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 30 Desember 2025. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2026/PA.Sgt



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1506026310070002, atas nama Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 30 Desember 2025. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto, Nomor 12125/CLT/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 03 Desember 2009. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1506041703020001, atas nama Ahmat Albuni bin Sulaiman, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 22 Maret 2019. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto, dengan Ahmat Albuni bin Sulaiman, Nomor 460/Kua.05.07.01/PW.00/12/2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, pada tanggal 31 Desember 2025. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

Agus Nuryadin bin Samsu Paino, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT011, Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai Keluarga Pemohon. Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto masih berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dengan Ahmat Albuni bin Sulaiman, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan;
- Bahwa Ahmat Albuni bin Sulaiman berusia 23 tahun;
- Bahwa alasan Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto untuk segera menikah adalah karena pacaran terlalu lama dan karena sering pergi bersama;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya sering pergi bersama;
- Bahwa, Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto belum mencapai usia 19 tahun, namun Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran layaknya orang dewasa;
- Bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto suka

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2026/PA.Sgt



membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;

- Bahwa pendidikan terakhir Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Bahwa pihak keluarga Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan Ahmat Albuni bin Sulaiman;
- Bahwa Ahmat Albuni bin Sulaiman bekerja sebagai Guru Honor dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi Kedua:

M. Ihsan bin H. Abd. Somad, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT011, Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Keluarga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto adalah anak kandung Pemohon yang masih berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dengan Ahmat Albuni bin Sulaiman, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan;
- Bahwa Ahmat Albuni bin Sulaiman berusia 23 tahun;
- Bahwa alasan Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera menikah adalah karena pacaran terlalu lama dan karena sering runtang-runtung kesana kemari;

- Bahwa saksi sering melihat keduanya runtang-runtung kesana kemari;
- Bahwa, Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto belum mencapai usia 19 tahun, namun Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Bahwa pihak keluarga Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2026/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon menikah dengan anaknya dengan Ahmat Albuni bin Sulaiman;

- Bahwa Ahmat Albuni bin Sulaiman bekerja sebagai Guru Honor dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang disampaikan saksi di persidangan.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon (Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto), calon suami anak Pemohon (Ahmat Albuni bin Sulaiman), orang tua calon suami anak Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan telah dimintai keterangannya masing-masing, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Pemohon beserta anak Pemohon, calon suami anak Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 telah di-nazegelen, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govenen* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa selain itu bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 juga telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2026/PA.Sgt



bahwa secara materil telah membuktikan antara lain:

1. Bahwa bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Muara Jambi;
2. Bahwa bukti P.3 telah membuktikan bahwa anak Pemohon secara administratif masih berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
3. Bahwa bukti P.4 telah membuktikan bahwa anak Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Muara Jambi;
4. Bahwa bukti P.5 telah membuktikan bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto adalah anak kandung Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 3 bulan;
5. Bahwa bukti P.6 telah membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon Ahmat Albuni bin Sulaiman lahir saat ini berumur 23 tahun, beragama Islam;
6. Bahwa bukti P.7 telah membuktikan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun; Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto berusia 18 tahun 3 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto akan menikah dengan laki-laki bernama Ahmat Albuni bin Sulaiman, usia 23 tahun berstatus perjaka;
- Bahwa alasan Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto untuk segera menikah adalah karena pacaran terlalu lama dan karena sering pergi bersama;
- Bahwa antara Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa dalam kesehariannya Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Ahmat Albuni bin Sulaiman telah mempunyai pekerjaan sebagai Guru Honor dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum antara lain:

- Bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto sampai dengan saat ini masih berusia 18 tahun 3 bulan, beragama Islam dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Pemohon;
- Bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto adalah anak kandung dari Pemohon;

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2026/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto bernama Ahmat Albuni bin Sulaiman telah berusia 23 tahun;
- Bahwa alasan Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto untuk segera menikah dengan Ahmat Albuni bin Sulaiman adalah karena pacaran terlalu lama dan karena sering pergi bersama
- Bahwa meskipun Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto masih berumur 18 tahun 3 bulan, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Ahmat Albuni bin Sulaiman;
- Bahwa antara Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa status perkawinan Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto adalah gadis sedangkan Ahmat Albuni bin Sulaiman adalah jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa kehendak Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto untuk menikah dengan Ahmat Albuni bin Sulaiman bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;
- Bahwa kendatipun Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto usianya baru 18 tahun 3 bulan, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2026/PA.Sgt



-

Bahwa kedewasaan Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring dan juga mengasuh serta mengantarkan sekolah anaknya;

-

Bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman telah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;

-

Bahwa motivasi Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto ingin segera menikah dengan Ahmat Albuni bin Sulaiman adalah untuk menghentikan perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

-

Bahwa Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon siap membantu dan membina anak Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sengeti agar memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ahmat Albuni bin Sulaiman karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim memandang perlu mempertimbangkan Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai orang tua dari Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama Ahmat Albuni bin Sulaiman dapat diproses lebih lanjut oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto telah terbukti sebagai anak perempuan dari Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka Pemohon adalah orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh anak Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*". Kemudian dalam penjelasan selanjutnya disebutkan: "*Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat*

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2026/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Orang tua calon suami anak yang menolak nasihat hakim untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menunjukkan bahwa Pemohon, anak kandung Pemohon (Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto) dan calon suami anak Pemohon (Ahmat Albuni bin Sulaiman) serta orang tua calon suami anak Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan juga menyatakan bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman telah memiliki hubungan yang sangat erat dan berlangsung lama (pacaran) dan bahkan antara Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman telah bertunangan sehingga Hakim sangat penting mempertimbangkan kepentingan agama yang dianut oleh anak Pemohon, yang nota benenya Islam melarang keras mendekati zina dan apalagi melakukan perbuatan zina, karena membiarkan anak berhubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan yang sah dikhawatirkan mendatangkan madharat perbuatan perzinahan yang berkelanjutan, sehingga Hakim memandang bahwa memfasilitasi keinginan Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman untuk dapat menunaikan ibadahnya melalui pernikahan (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2026/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, dan juga secara finansial sudah tidak tergantung dengan orang tuanya karena Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto telah bekerja sebagai guru agama, serta Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto juga senang mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang dan bahkan di persidangan anak Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, oleh karena itu keinginan Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa calon suami Ahmat Albuni bin Sulaiman telah berusia 23 tahun, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, Ahmat Albuni bin Sulaiman dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan Ahmat Albuni bin Sulaiman sebagai Guru Honor dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan serta atas komitmen orang tua Nur Kamilah

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2026/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafizah binti Haris Susanto dan orang tua Ahmat Albuni bin Sulaiman untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto dan Ahmat Albuni bin Sulaiman, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa terhindari;

Menimbang, bahwa Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto telah mendapatkan Hasil Pemeriksaan Psikologi RSUD Raden Mattaher Jambi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Pemohon (Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto) dengan calon suami anak Pemohon (Ahmat Albuni bin Sulaiman) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar hati anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Pemohon tersebut ditunda hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof Jazuli hal.11);*

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (*Nur Kamilah Hafizah binti Haris Susanto*) untuk menikah dengan calon suaminya bernama *Ahmat Albuni bin Sulaiman*;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1447 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga oleh Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sengeti dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim,

TTD

H. Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	100.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2026/PA.Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)